

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1992/2532

อัยการ นครสวรรค์
นาย ชลอ สุขสมศ รี้

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 72, มาตรา 288

ผู้ตายใช้อาวุธปืนตบหน้าบุตรจำเลยเป็นบาดแผลมีโลหิตไหลที่ใบหน้า เมื่อบุตรจำเลยวิ่งหนีขึ้นบนบ้าน ผู้ตายซึ่งมีอาวุธปืนยิงติดตามเข้าไปในบ้านอีก แล้วเกิดโต้เถียงกับจำเลย จำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายในขณะนั้น ดังนี้ การกระทำของจำเลยไม่เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะเพราะถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 72

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 33 และ ริมของกลางทั้งหมด จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 จำคุกจำเลยตลอดชีวิตและให้ริมของกลางศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2529 เวลาประมาณ 22.30 นาฬิกา มีกลุ่มเด็กวัยรุ่นหลายคนจุดประทัดดังขึ้นหลายนัด บริเวณถนนมะขามเทศถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ใกล้เคียง

บ้านซึ่งจำสืบทำรวจสมพงษ์ ยิ้มยา ผู้ตาย กับนางจันทนา นาคไยภรรยาผู้ตายมาพัก และกำลังกินสุราอาหารอยู่กับพวก ผู้ตายได้เดินออกไปห้ามปรามโดยถืออาวุธปืนพกสั้นมีตราโล่ห์ของทางราชการติดตัวไปด้วย ผู้ตายได้ใช้มือขวาซึ่งถืออาวุธปืนตบหน้า นายธงชัย สุขสมศรีบุตรชายจำเลยซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวจนบาดเจ็บ มีโลหิต ไหลที่ใบหน้าและล้มลง สักครู่ นายธงชัยได้ลุกขึ้นวิ่งหนีไปฟ้องจำเลยซึ่งกำลังนั่งดู โทรทัศน์อยู่ชั้นบนของบ้านพักห่างจากกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวประมาณ 15 เมตร โดยมีผู้ ตายถืออาวุธปืนตามนายธงชัยเข้าไปในบ้านจำเลยซึ่งมีภรรยาจำเลยอยู่ด้วย จำเลย ได้ใช้อาวุธปืนพกสั้นยิงถูกผู้ตายบริเวณหน้าอกซ้าย 2 นัด ผู้ตายล้มลงถึงแก่ความ ตายทันทีตามรายงานการชันสูตรพลิกศพท้ายฟ้องมีผู้แจ้งร้อยตำรวจเอกชัยยันต์ เบญจาทิกุล ที่สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำโพ เวลาประมาณ 23 นาฬิกา ร้อยตำรวจ เอกชัยยันต์ร้อยตำรวจตรีหิรัญ วรทอง กับพวก ไปที่เกิดเหตุพบศพผู้ตายนอนหงาย อยู่ชั้นบนใกล้ทางลงบันได บนฝ่ามือขวาผู้ตายมีอาวุธปืนประจำตัวผู้ตายวางอยู่ ร้อย ตำรวจเอกชัยยันต์ได้ทำการจับกุมจำเลยและยึดอาวุธปืนพร้อมกระสุนปืนซึ่งใช้ยิงผู้ ตายเป็นของกลางคดีมีปัญหว่า จำเลยยิงผู้ตายโดยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ได้ความจากนายประสาธ หรือแขก ดำรงไชย นางสาวอัน ประภาวิชาจำสืบทำรวจติลก ทศนะ พลตำรวจวัช สุวรรณกรณ์ ประจักษ์พยานโจทก์ว่า เมื่อผู้ตาย ตามนายธงชัยเข้าไปในบ้านจำเลยได้พูดโต้ตอบกับจำเลยสักครู่ จำเลยได้หยิบเอา อาวุธปืนพกสั้นที่เอวผู้ตายไปถือไว้ แล้วต่างเดินขึ้นบนบ้านจำเลย โดยผู้ตายหนึ่งที่ แก้อีหมุนกลางห้อง จำเลยพูดต่อว่าที่ผู้ตายทำร้ายนายธงชัย แล้วเดินเข้าไปเอาอาวุธ ปืนพกสั้นในห้องนอนถือด้วยมือขวา ส่วนมือซ้ายถืออาวุธปืนพกของผู้ตาย ขณะนั้นผู้ ตายทำท่าจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ก็ถูกจำเลยตีบ และใช้อาวุธปืนที่มือขวายิงผู้ตาย 2 นัด เห็นว่าแม้ประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวจะเบิกความยืนยันว่า ต่างเห็นเหตุการณ์ดัง กล่าวด้วยแสงไฟฟ้านีออนหลอดยาวที่บ้านจำเลยชั้นล่าง 2 หลอด ชั้นบน 1 หลอด สว่างมองเห็นชัดเจนว่า จำเลยเป็นฝ่ายทำร้ายและยิงผู้ตายซึ่งไม่มีอาวุธปืนแต่อย่าง

ใดก่อนก็ตาม แต่ประจักษ์พยานโจทก์ดังกล่าวก็เบิกความแตกต่างในข้อสำคัญหลายประการ กล่าวคือนายประสาธ เบิกความว่า ขณะเกิดเหตุนายประสาธซึ่งเป็นลูกจ้างส่งนมของจำเลยนั่งคุยอยู่กับนายนิ่งหนองบุตรเขยจำเลยกับนางสาวอันลูกจ้างจำเลยที่ชั้นล่าง เห็นนายธงชัยบุตรจำเลยวิ่งลงจากบ้านบอกว่าจำเลยให้ไปดูคนจุดประทัดอีก 10 นาทีนายธงชัยวิ่งกลับมา มีโลหิตไหลที่ใบหน้าจำนวนมาก และขึ้นไปฟ้องจำเลยชั้นบนว่าถูกตำรวจซ้อม จำเลยกับนางเพ็ญแขภรรยาเดินลงมาจากชั้นบนอีก 10 นาที ผู้ตายเดินเข้ามาในบ้านทางประตูหลัง จำเลยบอกให้นายนิ่งหนองบุตรเขยปิดประตูหลังบ้าน แล้วเดินเข้าไปใช้มือขวาหยิบอาวุธปืนพกสั้นที่เอวผู้ตายถือไว้ ผู้ตายพูดท้าทายให้จำเลยยิงจำเลยพูดต่อว่าที่ผู้ตายทำร้ายนายธงชัย ผู้ตายตอบว่าไม่ทราบที่นายธงชัยเป็นบุตรจำเลย จำเลยพูดว่า จั๊นไปคุยชั้นบน แล้วใช้มือซ้ายจับต้นแขนขวาพาผู้ตายขึ้นบันไดไปชั้นบน ขณะนั้นนายนิ่งหนอง นางสาวอันและนายประสาธยืนบนชั้นบันไดเรียงจากบันไดชั้นสูงมาชั้นต่ำตามลำดับ มองเห็นเหตุการณ์ที่ชั้นบน เมื่อจำเลยยิงผู้ตายแล้วก็พูดว่า อย่างนี้เรียกว่านุกruk เอาปืนใส่มือมันเสียเลย ขณะนั้นนายนิ่งหนอง นางสาวอัน นายประสาธวิ่งลงจากบันไดมานั่งอยู่ชั้นล่าง แต่นางสาวอันกลับเบิกความว่าขณะเกิดเหตุนางสาวอันนั่งคุยอยู่กับนายประสาธที่เก้าอี้โซฟาบ้านจำเลยชั้นล่าง มีเสียงประทัดข้างบ้านเห็นนายธงชัยบุตรจำเลยวิ่งออกจากบ้านไป อีกประมาณ 2-3 นาที วิ่งเข้ามาในบ้านอีกมีโลหิตเต็มหน้า นายธงชัยวิ่งขึ้นบนบ้าน ผู้ตายวิ่งถืออาวุธปืนในมือตามขึ้นไป อีก 1 นาที ได้ยินเสียงดังโครมคราม มีเสียงปืนดัง 2 นัด แล้วนายธงชัยวิ่งออกจากบ้านไป อีก 5 นาที ตำรวจมาและตอบคำถามค้านว่า นางสาวอันกับนายประสาธอยู่ด้วยกันตลอดเวลาไม่ได้ดูเหตุการณ์บนบ้านแต่อย่างใด เพราะกลัว นอกจากนางสาวอันเบิกความแตกต่างกับนายประสาธดังกล่าวแล้ว นางสาวอันยังยืนยันว่าตำรวจบังคับให้นางสาวอันลงชื่อในกระดาษเปล่าในชั้นสอบสวนต่อมาตำรวจจึงทำเป็นบันทึกคำให้การเอกสารหมาย

ป.จ.1 สำหรับจำสืบทำรวจติดกับพลตำรวจวัชและนางจันทนาภรรยาผู้ตายซึ่งอ้าง

ว่าขณะเกิดเหตุกินสุราอาหารกับผู้ตายและนายไพศาลและต่างเดินตามผู้ตายไปห้าม
เด็กวัยรุ่นจุดประทัดจนถึงบ้านจำเลยได้ยินดูเหตุการณ์บริเวณหน้าต่างบานเกร็ดหน้า
บ้านนั้น ก็เบิกความแตกต่างขัดกันเองและขัดกับคำเบิกความนายประสาธและ
นางสาวอ้นกล่าวคือ จำสืบตำรวจดิลกเบิกความว่า เห็นผู้ตายเดินตามนายธงชัย
เข้าไปในบ้านจำเลยชั้นล่าง จำเลยกับภรรยาเดินมาหาผู้ตาย จำเลยให้นายนิ่งหนอง
ปิดประตูด้านข้างแล้วใช้มือขวาหยิบอาวุธปืนพกสั้นที่เอวผู้ตายมาถือไว้ แล้วพูดว่า
ถ้าลูกผู้ชายจริงให้ขึ้นไปคุยกันข้างบน แล้วจำเลยจูงผู้ตายขึ้นไปบนบ้าน มีชายอีก 2
คน หญิง 1 คนตามขึ้นไปบนบ้านด้วย ไม่มีใครยืนตรงบันไดบ้าน ส่วนพลตำรวจวัช
เบิกความว่าเห็นจำเลยจูงแขนผู้ตายขึ้นบนบ้านจำเลย มีชาย 2 คนหญิง 1 คน ขึ้นไป
ยืนบนบันได ประมาณ 5 นาที ได้ยินเสียงปืนดังบนบ้านจำเลย นายธงชัยวิ่งลงมาจาก
ชั้นบน ส่วนชาย 2 คน หญิง 1 คน ดังกล่าวยังยืนอยู่ที่เดิม และนางจันทนาเบิกความ
ว่าขณะนั่งกินสุราอาหารอยู่กับจำสืบตำรวจดิลก พลตำรวจวัชนายไพศาลและผู้ตาย
ก็ได้ยินเสียงประทัดดังนับ 10 ดอก ห่างประมาณ 4 เส้น ผู้ตายได้ถืออาวุธปืนเดินไปดู
พวกนางจันทนาซึ่งอยู่ในบ้านได้ตามออกไปด้วย เห็นผู้ตายตบนายธงชัย นายธงชัย
วิ่งหนีผู้ตายวิ่งตามไปพบจำเลยที่บ้านชั้นล่าง จำเลยพูดขึ้นก่อนว่าให้ไปพูดกันชั้นบน
ขณะผู้ตายกำลังขึ้นบันได จำเลยถือโอกาสแย่งอาวุธปืนจากผู้ตายมาถือไว้ แล้วร่วม
กับพวกช่วยกันดึงแขนผู้ตายขึ้นบนบ้านจำเลยคนละข้างในลักษณะบังคับโดยจำเลย
ดึงแขนขวา นางจันทนายืนดูอยู่หน้าประตูบ้านจำเลย มีชาวบ้านดูเหตุการณ์ห่าง ๆ
ได้วิ่งย้อนกลับไปบอกจำสืบตำรวจดิลกและพลตำรวจวัชที่บ้านว่าเขาเอาตัวผู้ตาย
ขึ้นบนบ้านจำเลยแล้ว นางจันทนาวิ่งกลับมาดูเหตุการณ์ที่หน้าบ้านจำเลย อีก
ประมาณ 10 นาที จึงได้ยินเสียงปืนสักครู่ นางจันทนาจึงเข้าบ้านจำเลยพร้อมตำรวจ
หลายนาย นอกจากประจักษ์พยานโจทก์เบิกความแตกต่างขัดกันในข้อสำคัญไม่น่า
เชื่อถือดังกล่าวแล้วเห็นว่า ขณะเกิดเหตุผู้ตายเป็นตำรวจหน่วยปราบปรามพิเศษชุด
ฉลามดำ ยศจำสืบตำรวจ มีอายุ 38 ปี ไม่น่าจะยินยอมให้จำเลยซึ่งมีอาชีพค้าขายนม

สดถึงอาวุธปืนพกของทางราชการซึ่งพกไว้ที่เอวไปแล้วขึ้นไปคุยกับจำเลยกับพวกบนบ้านจำเลยตามลำพังโดยไม่ระแวงภัยอันตรายทั้ง ๆ ที่ผู้ตายได้ใช้อาวุธปืนดังกล่าว ตบหน้านายธงชัยจนบาดเจ็บล้มลุก และวิ่งมาที่บ้านจำเลยดังกล่าว และถ้าหากจำเลยเป็นฝ่ายมีโอกาใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายข้างเดียว ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องถืออาวุธปืนทั้งสองมือ และเมื่อยิงแล้วถ้าหากจำเลยจะจงใจสร้างหลักฐานว่าถูกผู้ตายใช้อาวุธปืนจ้องจะยิงก่อน ก็ไม่จำเป็นจะต้องร้องให้พยานโจทก์ได้ยืนยันว่า เอาปืนยัดใส่มีมมันเลยดังที่นายประสาทพยานโจทก์เบิกความ ทั้งนอกจากนางจันทนาภรรยาผู้ตายเบิกความยืนยันว่า จำสืบตำรวจดิลก กับพลตำรวจวัชไม่ได้มาขึ้นดูเหตุการณ์ที่หน้าบ้านจำเลยขณะเกิดเหตุแล้ว ตามพฤติการณ์ที่ผู้ตายซึ่งเป็นตำรวจถืออาวุธปืนออกไปดูกลุ่มวัยรุ่นที่จุดประทัดเล่นใกล้บ้าน ไม่น่าจะเป็นเหตุให้จำสืบตำรวจดิลก พลตำรวจวัชและนางจันทนาซึ่งกำลังกินสุราอาหารด้วยกันจะต้องลุกลามไปดูด้วยหากพยานโจทก์ดังกล่าวติดตามไปจนถึงบ้านจำเลยและเห็นเหตุการณ์จริงอย่างน้อยจำสืบตำรวจดิลกกับพลตำรวจวัชซึ่งเป็นตำรวจด้วยกันก็น่าจะติดตามเข้าไปเป็นเพื่อนผู้ตายในบ้านหรือยับยั้งไม่ให้ผู้ตายเดินขึ้นบนบ้านจำเลยโดยลำพัง และเมื่อมีเสียงปืนก็สมควรจะรีบเข้าไประงับเหตุตามวิสัยและหน้าที่ของตำรวจ ข้อเท็จจริงไม่น่าเชื่อว่าประจักษ์พยานโจทก์ทั้ง 5 ปากดังกล่าวเห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ จำเลยนำสืบว่าขณะจำเลยกำลังนั่งดูโทรทัศน์อยู่ชั้นบนของบ้านมีเสียงคนจุดประทัดใกล้บ้านจึงบอกให้นายธงชัยบุตรชายไปห้ามปราม อีกประมาณ 5 นาที นายธงชัยวิ่งกลับมาร้องตะโกนขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกคนตบด้วยปืนพร้อมกับวิ่งขึ้นมabenบ้านมีโลหิตเประอะเปื้อนที่ใบหน้าและเสื้อผ้า มีเสียงคนวิ่งไล่ตามนายธงชัยมาในบ้าน จำเลยจึงเดินเข้าไปหยิบอาวุธปืนสั้นบนที่นอนดึงลูกเลื่อนขึ้นลำเดินออกมา ขณะนั้นพอดีจำเลยวิ่งตามนายธงชัยขึ้นบนบ้านฉวยคอเสื้อนายธงชัยทำท่าจะตบอีก ทั้งยังผลักนางเพ็ญแขสุขสมศรี ภรรยาจำเลยซึ่งเข้าห้ามจนล้มลง และยกอาวุธปืนจ้องเล็งจำเลย จำเลยจึงวิ่งไปก่อน ในข้อนี้นายธงชัย พยานโจทก์เบิกความเชื่อสม แต่ได้

ความจากนางเพ็ญแขพยานจำเลยว่า ในทันใดที่นายธงชัยร้องขึ้นว่า ป่าช่วยด้วย มีคนตีผมด้วยปืน นางเพ็ญแขออกมาจากในห้องเดินสวนกับสามีซึ่งเดินเข้าไปในห้อง พอเดินออกมาเห็นนายธงชัยมีโลหิตเประเต็มใบหน้าและที่หน้าอก จึงถามนายธงชัยว่าเกิดอะไรขึ้น ขณะนั้นมีชายคนหนึ่งเดินตามขึ้นมาทำท่าจะใช้ปืนซึ่งถือในมือดี นายธงชัย นางเพ็ญแขบอกว่าอย่า แต่ชายคนนั้นบอกว่าจะสั่งสอนมันพร้อมกับผลักนางเพ็ญแขล้มลง นายธงชัยเข้าประคองนางเพ็ญแข ขณะนั้นก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 2 นัดเห็นชายที่จะตีนายธงชัยล้มลง คำเบิกความนางเพ็ญแขทำให้เห็นว่าจำเลยยิงผู้ตายในขณะที่ผู้ตายผลักนางเพ็ญแขล้มลงเชื่อว่าสาเหตุที่ผู้ตายตามนายธงชัยมาที่บ้านจำเลยก็เพราะผู้ตายเห็นนายธงชัยอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นที่จุดประทัดและเกิดโต้เถียงกับผู้ตายจึงตบหน้า ครั้นนายธงชัยวิ่งหนี ผู้ตายติดตามไปแต่ก็คงไม่มีความประสงค์ที่จะทำร้ายนายธงชัยยิ่งกว่านั้น เพราะถ้าผู้ตายซึ่งมีอาวุธปืนติดตัวตั้งใจจะยิงนายธงชัยก็คงกระทำได้ขณะติดตามนายธงชัยไป เมื่อพิจารณาประกอบกับคำเบิกความของนายประสาธและนางสาวอันที่ว่าก่อนเสียงปืนดัง ได้ยินเสียงผู้ตายพูดโต้ตอบกับจำเลยตามพฤติการณ์น่าเชื่อว่า เมื่อจำเลยเห็นนายธงชัยบุตรชายถูกผู้ตายทำร้ายเป็นบาดแผลมีโลหิตไหลที่ใบหน้าวิ่งหนีขึ้นบนบ้านแล้วผู้ตายซึ่งมีอาวุธปืนยิงติดตามเข้ามาในบ้านในระยะกระชั้นชิดอีกจึงเกิดโต้เถียงกันและจำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายในขณะนั้น การกระทำของจำเลยแม้จะไม่ใช่การป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็เป็นกรกระทำโดยบันดาลโทสะ เพราะถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 และให้จำคุกจำเลยตลอดชีวิตนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 ประกอบด้วย มาตรา 72 ให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 5 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------